



МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2015 № 1376

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2015 р.
за № 1496/27941

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

[№ 243 від 17.03.2017](#)

[№ 690 від 04.08.2017](#)

[№ 1096 від 24.12.2019](#)

[№ 635 від 27.08.2021](#)

[№ 675 від 15.08.2023](#)}

Відповідно до [Кодексу України про адміністративні правопорушення](#), Законів України [«Про Національну поліцію»](#), [«Про безоплатну правничу допомогу»](#), постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року [№ 1363](#) «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», [підпунктів 3, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 19](#) пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою дотримання законності при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, яке регулює діяльність Національної поліції, **НАКАЗУЮ:**

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 675 від 15.08.2023](#)}

1. Затвердити [Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції](#), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Національної поліції України, головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві:

1) організувати вивчення особовим складом цієї Інструкції та забезпечити її виконання;

2) щороку до 01 червня подавати до підрозділу матеріального забезпечення центрального органу управління поліцією інформацію про річну потребу у бланках протоколів про адміністративні правопорушення, постанов у справах про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративні затримання на наступний календарний рік.

3. Забезпечення бланками протоколів про адміністративні правопорушення, постанов у справах про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративні затримання покласти на структурний підрозділ центрального органу управління поліцією, до компетенції якого належить питання матеріального забезпечення, і здійснювати на основі узагальнення наданої органами поліції інформації про необхідну кількість бланкової продукції.

4. Визнати таким, що втратив чинність, [наказ МВС від 04 жовтня 2013 року № 950](#) «Про питання щодо застосування адміністративного законодавства України органами внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за № 1829/24361 (із змінами).

5. Голові Національної поліції України Деканоїдзе Х. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр	А.Б. Аваков	
ПОГОДЖЕНО:		
Голова Національної поліції України		Х. Деканоїдзе
Заступник Генерального прокурора України старший радник юстиції		Р. Говда
		ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства внутрішніх справ України 06.11.2015 № 1376
		Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 р. за № 1496/27941

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення в органах Національної поліції України, у тому числі в їх структурних (відокремлених) підрозділах (далі - органи поліції), матеріалів про адміністративні правопорушення, порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також визначає порядок контролю за дотриманням законодавства під час оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (крім правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху).

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до [Кодексу України про адміністративні правопорушення](#) (далі - КУпАП), Законів України [«Про Національну поліцію»](#), [«Про](#)

центральної органи виконавчої влади», «Про безоплатну правничу допомогу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою».

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 675 від 15.08.2023}

II. Документування адміністративних правопорушень

1. Складання протоколів про адміністративні правопорушення, протоколів про адміністративні затримання, протоколів про вилучення речей і документів, протоколів про огляд речей та особистий огляд, а також отримання пояснення від осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків здійснюють уповноважені на те посадові особи органів поліції.

2. У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів поліції, зазначених у [статті 222](#) КУпАП, протоколи відповідно до статті 255 КУпАП складають уповноважені на те посадові особи зазначених органів.

3. Протоколи про адміністративні правопорушення не складаються у випадках, передбачених [статтею 258](#) КУпАП.

Якщо під час винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення особа осперить допущене порушення й адміністративне стягнення, що на неї накладається, уповноважена посадова особа органу поліції зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до [статті 256](#) КУпАП, крім випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого [статтею 185](#) КУпАП.

4. У разі вчинення адміністративного правопорушення особами, які досягли віку, з якого настає адміністративна відповідальність, уповноважені на те посадові особи органів поліції складають протокол про адміністративне правопорушення.

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа) поліції, уповноважений(а) розглядати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитися усним зауваженням.

5. [Протокол про адміністративне правопорушення](#) (додаток 1) складається на спеціальному бланку, що виготовлений друкарським способом згідно з [технічним описом бланка протоколу про адміністративне правопорушення](#) (додаток 2), на якому проставлено відповідні серію та номер.

[Протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією](#) (додаток 3) складається на бланку, що виготовлений друкарським способом.

{Пункт 5 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 690 від 04.08.2017}

6. Усі реквізити протоколу про адміністративне правопорушення заповнюються чорнилом чорного або синього кольору, розбірливим почерком, державною мовою.

7. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписано особою, стосовно якої його складено.

8. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

9. При складанні протоколу про адміністративне правопорушення в ньому зазначаються, зокрема:

у графі «місце складання протоколу» - населений пункт або географічна точка;

у графі «посада, найменування органу поліції, звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол» - прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол (повністю, без скорочень);

у графі «склав цей протокол про те, що громадянин(ка)» - прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (повністю, без скорочень);

у графі «назва документа, серія, №, ким і коли виданий» - документ, що посвідчує особу (серія, номер паспорта, дата видачі і назва органу, що його видав, або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток тощо), дата видачі і найменування органу (установи, підприємства, організації), що його видав(ла));

у графі «чи притягався(лася) до адміністративної відповідальності» - інформація щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності впродовж року (за наявності);

у графі «дата, час, місце вчинення і суть учиненого адміністративного правопорушення» - суть адміністративного правопорушення (повинна точно відповідати ознакам складу адміністративного правопорушення, зазначеним у статті [КУпАП](#), за якою складено протокол);

у графі «до протоколу додається» - пояснення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, викладені на окремому аркуші, рапорти посадових осіб органів поліції, довідки, акти тощо (у разі складення).

10. Якщо внаслідок вчинення адміністративного правопорушення заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі про адміністративне правопорушення.

11. При складанні протоколу про адміністративне правопорушення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені [статтями 55, 56, 59, 63](#) Конституції України, [статтею 268](#) КУпАП, повідомляється, що справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто у строки, визначені статтею 277 КУпАП, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

12. Протокол про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол про адміністративне правопорушення може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, підписати протокол про адміністративне правопорушення у ньому робиться запис про це.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення та пояснення по суті адміністративного правопорушення, які додаються до протоколу про адміністративне правопорушення, а також викласти мотиви своєї відмови підписати його.

У разі якщо особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, не володіє українською мовою, протокол про адміністративне правопорушення складається за участю перекладача.

13. Особі, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати по суті вчиненого адміністративного правопорушення письмове пояснення, яке підписується зазначеною особою. Пояснення може додаватися до протоколу про адміністративне правопорушення окремо, про що робиться запис у ньому.

14. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі [статтею 63](#) Конституції України не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів.

15. До протоколу про адміністративне правопорушення долучаються інші матеріали про адміністративне правопорушення (пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновок експерта, речові докази, протокол про вилучення речей і документів, рапорти посадових осіб, а також інші документи та матеріали, що містять інформацію про правопорушення).

16. У разі якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається стосовно кожної особи окремо.

17. У разі вчинення адміністративного правопорушення неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років протокол про адміністративне правопорушення складається стосовно одного з батьків неповнолітньої особи або особи, яка їх замінює, відповідно до частини третьої [статті 184](#) КУпАП.

У разі вчинення неповнолітньою особою віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених [статтями 44, 51, 121 - 127, 130, 139, частиною другою](#) статті 156, [статтями 173, 173¹, 174, 183¹, 185, 190-195](#) КУпАП, протокол про адміністративне правопорушення складається стосовно цієї особи.

{Абзац другий пункту 17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 635 від 27.08.2021](#)}

18. Протокол про адміністративне правопорушення та матеріали про вчинене адміністративне правопорушення відповідно до [статті 257](#) КУпАП надсилаються (надаються) органу (посадовій особі), уповноваженому(ій) розглядати справи про адміністративні правопорушення.

III. Оформлення матеріалів про адміністративне затримання

1. З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо його складення є обов'язковим, порушника може бути доставлено до органу поліції.

2. Відомості стосовно осіб, які вчинили адміністративні правопорушення та яких доставлено до органу поліції, фіксуються в [журналі обліку доставлених осіб, які вчинили адміністративні правопорушення](#) (додаток 4), який за наявності технічної можливості ведеться в електронній формі.

Перебування доставленої особи в штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони громадського порядку, приміщенні виконавчого органу сільської, селищної ради не може тривати більш як одну годину, якщо не встановлено інше.

3. У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, установлення особи, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення допускається адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.

4. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративні правопорушення, визначені [пунктом 1](#) частини другої статті 262 КУпАП, проводиться уповноваженими посадовими особами органів поліції.

5. [Протокол про адміністративне затримання](#) (додаток 5) особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, складається згідно зі [статтею 261](#) КУпАП на спеціальному

бланку, виготовленому друкарським способом згідно з [технічним описом бланка протоколу про адміністративне затримання](#) (додаток 6).

Усі реквізити протоколу про адміністративне затримання заповнюються розбірливим почерком.

Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне затримання, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне затримання підписано особою, щодо якої його складено.

6. При складанні протоколу про адміністративне затримання в ньому зазначаються, зокрема:

у графі «посада, найменування органу поліції, звання, П.І.Б. особи, яка склала протокол» - прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол (повністю, без скорочень);

у графі «час і мотиви затримання: припинення адміністративного правопорушення, складання протоколу про адміністративне правопорушення, для розгляду справи тощо» - припинення адміністративного правопорушення; інші заходи впливу; складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим; забезпечення своєчасного і правомірного розгляду справи.

{Абзац третій пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 243 від 17.03.2017](#)}

7. Під час складання протоколу про адміністративне затримання посадова особа, що його здійснює, роз'яснює особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, її права, передбачені [статтями 55, 56, 59, 63](#) Конституції України та [статтею 268](#) КУпАП.

Відповідно до [Закону України](#) «Про безоплатну правничу допомогу» та [пунктів 2, 10](#) Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363, під час складання протоколу про адміністративне затримання особі, яка вчинила адміністративне правопорушення, роз'яснюється її право на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги.

{Абзац другий пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 675 від 15.08.2023](#)}

8. Протокол про адміністративне затримання підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмови затриманого підписати протокол про адміністративне затримання у ньому робиться про це відповідний запис.

9. Відповідно до [частини другої](#) статті 261 КУпАП про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляється її родичам, а на її прохання - також власнику відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу.

Про це в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис, зазначаються число, місяць, рік та час, кого повідомлено і в який спосіб.

За неможливості поінформувати родичів та в разі відмови затриманої особи надати інформацію для їх повідомлення про це робиться відповідний запис затриманою особою та посадовою особою, яка склала протокол про адміністративне затримання, із зазначенням поважних причин.

Про затримання неповнолітнього обов'язково повідомляють його батьків або осіб, які їх замінюють. У протоколі про адміністративне затримання зазначаються час, дата повідомлення, кого повідомлено і в який спосіб.

10. Відповідно до [частини першої](#) статті 263 КУпАП адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години.

Відповідно до [частини третьої](#) статті 263 КУпАП осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

11. Перед поміщенням до кімнати для затриманих чергової частини органу поліції у службовому приміщенні, куди доставлено особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, відповідно до [статті 264](#) КУпАП уповноваженою на те посадовою особою однієї статі з особою, яку доставили, в присутності двох свідків (понятих) тієї ж статі проводиться особистий огляд і огляд речей доставленої особи.

Огляд речей, ручної кладі та інших предметів здійснюється у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові за участю двох свідків (понятих) за відсутності власника (володільця).

12. Про проведення особистого огляду та огляду речей складається протокол, у якому зазначаються:

дата, час, місце його складення;

посадова особа органу поліції, яка його склала (повністю, без скорочень);

прізвища, імена та по батькові, місця проживання двох понятих (повністю, без скорочень);

прізвище, ім'я, та по батькові (повністю, без скорочень), місце проживання особи, яку оглядають та у якої оглядають речі, цінності, документи, що є знаряддям або об'єктом правопорушення;

індивідуальні ознаки речей, цінностей, документів;

місця та обставини виявлення.

Протокол особистого огляду та огляду речей підписують особа, яку було піддано оглядові та у якої оглядали речі, поняті та посадова особа органу поліції, яка його склала.

Про особистий огляд та огляд речей особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення чи в протоколі про адміністративне затримання, де зазначаються:

прізвища, імена та по батькові, місця проживання двох понятих;

перелік речей, що оглядаються, та предметів одягу, що є на особі на час її затримання;

відомості щодо наявності або відсутності у затриманої особи тілесних ушкоджень. Якщо виявлено тілесні ушкодження, потрібно зазначити, на яких саме частинах тіла вони є та їх характер (синці, подряпини, різані рани тощо).

У разі якщо затриманий потребує медичної допомоги, посадова особа органу поліції викликає швидку медичну допомогу. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються час надання медичної допомоги, номер бригади швидкої медичної допомоги, прізвище та ініціали лікаря, до якого закладу охорони здоров'я направлено затриманого.

13. При надходженні від затриманої особи під час проведення особистого огляду, огляду речей скарг чи зауважень у протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис із зазначенням їх суті.

14. Коли затриману особу звільнено з місця її перебування, у протоколі про адміністративне затримання зазначається, зокрема, у графі «скарг, зауважень до дій посадових

осіб органів поліції не маю/маю» - про наявність або відсутність зауважень та скарг на дії посадових осіб органів поліції із викладенням їх суті.

15. Згідно зі [статтею 265](#) КУпАП речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів поліції. У протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання робиться відповідний запис про те, які саме речі, предмети, документи, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, вилучено у затриманого, зазначаються їх індивідуальні ознаки, номери, місце та обставини їх виявлення.

IV. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

1. Розгляд справ про адміністративні правопорушення здійснюють уповноважені посадові особи органів поліції відповідно до [статті 222](#) КУпАП.

2. Провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин, визначених [статтею 247](#) КУпАП.

3. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення або місцем проживання правопорушника відповідно до [статті 276](#) КУпАП у строки, визначені [статтею 277](#) КУпАП.

У випадках, передбачених частиною першою статті 258 КУпАП, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова по справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог [статті 283](#) КУпАП.

4. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені [частиною першою](#) статті 268 КУпАП та [статтями 55, 56, 59, 63](#) Конституції України.

5. Справа про адміністративне правопорушення відповідно до [частини першої](#) статті 268 КУпАП розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

6. Уповноважені посадові особи органів поліції при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення відповідно до [статті 278](#) КУпАП вирішують такі питання:

чи належить до їх компетенції розгляд даної справи;

чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвокатів.

7. Уповноважена посадова особа, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, відповідно до [статті 280](#) КУпАП зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правомірного вирішення справи.

8. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особа органу поліції відповідно до [статті 283](#) КУпАП виносить [постанову по справі про адміністративне правопорушення](#) (додаток 7).

Постанова по справі про адміністративне правопорушення складається на спеціальному бланку, виготовленому друкарським способом згідно з [технічним описом бланка постанови по справі про адміністративне правопорушення](#) (додаток 8), на якому проставлено відповідні серію і номер.

За наявності технічної можливості постанова по справі про адміністративне правопорушення складається в електронній формі з використанням мобільного логістичного пристрою із автоматичним присвоєнням їй відповідної серії та номера, а також із зазначенням відомостей, визначених у [додатку 7](#) до цієї Інструкції, яка інтегрується до електронної картки про адміністративне правопорушення та роздруковується за допомогою спеціальних технічних пристроїв у вигляді стрічки.

{Пункт 8 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 1096 від 24.12.2019](#)}

9. Бланк постанови по справі про адміністративне правопорушення заповнюється розбірливим почерком. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до постанови, а також внесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, щодо якої вона винесена. У разі допущення порушень при оформленні такої постанови її заповнений бланк вважається зіпсованим.

10. При винесенні постанови по справі про адміністративне правопорушення у ній зазначаються, зокрема:

у графі «посада, найменування органу поліції, звання, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка винесла постанову» - прізвище, ім'я, по батькові посадової особи органу поліції, яка винесла постанову, та орган поліції (повністю, без скорочень);

у графі «установив» - число, місяць, рік, час та місце вчинення адміністративного правопорушення, а також обставини і суть правопорушення, установлені при розгляді матеріалів адміністративної справи;

у графі «ураховуючи, що гр-нин(ка)» - прізвище та ініціали правопорушника;

у графі «постановив» - уповноважена посадова особа органу поліції з урахуванням та зазначенням обставин, що пом'якшують ([стаття 34](#) КУпАП) чи обтяжують ([стаття 35](#) КУпАП) відповідальність за адміністративне правопорушення, зазначає прийняте у справі рішення.

11. У справі про адміністративне правопорушення посадова особа органу поліції, яка її розглядає, відповідно до [статті 284](#) КУпАП виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення;

про закриття справи.

12. Відповідно до частини першої [статті 38](#) КУпАП адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді).

13. [Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення](#) (додаток 9) виноситься при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового розслідування, а також за наявності обставин, передбачених [статтею 247](#) КУпАП.

14. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, крім посадової особи, звільняється від адміністративної відповідальності, а матеріали передаються на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу.

Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесений до компетенції органів поліції, власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган, або громадська організація повинні не пізніше як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який (яка) надіслав(ла) матеріали ([стаття 21](#) КУпАП).

15. Постанова по справі про адміністративне правопорушення відповідно до [статті 285](#) КУпАП оголошується негайно після закінчення розгляду адміністративної справи.

Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої цю постанову винесено. Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто під підпис. У постанові по справі про адміністративне правопорушення зазначається дата її вручення і ставиться підпис правопорушника. У разі якщо копія постанови по справі про адміністративне правопорушення надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі, до якої долучається корінець поштового повідомлення про її отримання.

Копія постанови по справі про адміністративне правопорушення в той самий строк вручається або надсилається потерпілому на його прохання (у ній зазначається дата її вручення і ставиться підпис особи, яка її отримала).

16. Особа, щодо якої винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення, може її оскаржити в порядку, визначеному [статтею 288](#) КУпАП, та в строк, визначений статтею 289 КУпАП.

17. Відповідно до [статті 293](#) КУпАП посадова особа органу поліції, уповноважена розглядати справи про адміністративні правопорушення, при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість її винесення і приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову по справі про адміністративне правопорушення без зміни, а скаргу без задоволення та виносить [рішення щодо залишення постанови по справі про адміністративне правопорушення без змін, а скарги або подання прокурора без задоволення](#) (додаток 10);

2) скасовує постанову по справі про адміністративне правопорушення і надсилає справу на новий розгляд та виносить [рішення щодо скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення та надсилання справи на новий розгляд](#) (додаток 11);

3) скасовує постанову по справі про адміністративне правопорушення і закриває справу та виносить [рішення щодо скасування постанови по справі про адміністративне правопорушення і закриття справи](#) (додаток 12);

4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, але без посилення стягнення, та виносить [рішення щодо зміни заходу стягнення](#) (додаток 13).

18. Копія рішення по скарзі на постанову протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено, у той самий строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання.

V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

1. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено [КУпАП](#) та іншими законами України.

2. Контроль за виконанням постанов про накладення адміністративних стягнень здійснюється керівниками органів поліції.

3. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

4. У разі несплати правопорушником штрафу в установлений строк постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

5. При стягненні штрафу відповідно до [статті 309](#) КУпАП на місці вчинення адміністративного правопорушення порушникові видається квитанція встановленого зразка.

У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення провадження у справі про адміністративне правопорушення, а потім виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення здійснюються в порядку, передбаченому [КУпАП](#).

VI. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративні затримання, постанов по справах про адміністративні правопорушення друкуються із зазначенням відповідних серії та номера.

2. Організація забезпечення органів поліції [журналами видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов по справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративні затримання](#) (додаток 14) і [журналами обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративні затримання](#) (додаток 15), які передбачені цією Інструкцією, покладається на керівників органів поліції.

3. Облік використаних бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов по справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративні затримання ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративні затримання, який за наявності технічної можливості ведеться в електронній формі.

4. Складені протоколи по справах про адміністративні правопорушення, постанови по справах про адміністративні правопорушення та протоколи про адміністративні затримання реєструються впродовж доби в журналі обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративні затримання, який за наявності технічної можливості ведеться в електронній формі.

5. В органах поліції заповнення журналів видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов по справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративні затримання і журналів обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративні затримання, а також корінців складених протоколів про адміністративні правопорушення, постанов по справах про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративні затримання здійснюється посадовою особою, яка за своїми функціональними обов'язками є відповідальною за стан діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

6. Облік адміністративних правопорушень в електронному вигляді здійснюється на підставі електронної картки про адміністративне правопорушення відповідно до [Інструкції з автоматизованого обліку адміністративних правопорушень](#), затвердженої наказом

Міністерства внутрішніх справ України від 04 липня 2016 року № 595, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за № 1059/29189.

{Пункт 6 розділу VI в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ [№ 1096 від 24.12.2019](#)}

7. Справи про адміністративні правопорушення разом з протоколами про адміністративні затримання (у разі їх складення), сторінки яких нумеруються, прошиваються, зберігаються в металевих сховищах органів поліції за місцем прийняття рішення протягом трьох років з дня накладення адміністративного стягнення.

8. Протоколи про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, не пізніше наступного робочого дня після складання реєструються в [журналі реєстрації та обліку протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією](#) (додаток 16).

{Розділ VI доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 690 від 04.08.2017](#)}

9. Журнал реєстрації та обліку протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, ведеться посадовою особою, яка за своїми функціональними обов'язками є відповідальною за стан діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 9 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 690 від 04.08.2017](#)}

10. З метою належного забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і правильним застосуванням законодавства України при провадженні в справах про адміністративне правопорушення копія протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, надсилається прокурору, який братиме участь у розгляді справи.

{Розділ VI доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 690 від 04.08.2017](#)}

VII. Контроль за станом дотримання законності під час здійснення адміністративного провадження

1. Організація контролю за порядком здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах поліції здійснюється їх безпосередніми керівниками.

2. Контроль за додержанням вимог щодо ведення журналу видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов по справах про адміністративні правопорушення і бланків протоколів про адміністративні затримання та їх використання покладається на одного із заступників керівника органу поліції, якого визначено відповідальним згідно з наказом керівника цього органу.

3. Безпосередній контроль за дотриманням уповноваженими посадовими особами законодавства під час здійснення проваджень у справах про адміністративні правопорушення покладається на керівників структурних підрозділів органу поліції.

Голова Національної поліції України підполковник поліції	Х. Деканоїдзе
---	----------------------

	Додаток 1 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
--	--

	в органах поліції (пункт 5 розділу II)
--	---

ПРОТОКОЛ **про адміністративне правопорушення**

	Додаток 2 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (пункт 5 розділу II)
--	---

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС **бланка протоколу про адміністративне правопорушення**

1. Бланк протоколу про адміністративне правопорушення являє собою аркуш паперу розміром 210x297 мм (+/-0,5 мм), масою 80 г/кв. м і складається з протоколу та копії. Протокол і копія надруковані на самокопіювальному папері з лицьового боку трьома фарбами способом офсетного друку.

2. На бланку протоколу про адміністративне правопорушення нанесена лінія перфорації на відстані 20 мм від лівого краю.

3. Серія протоколу складається із літеросполук, номер - із шестизначного цифрового показника, виконуються способом високого друку.

4. Текстова частина надрукована фарбою зеленого кольору.

5. Для захисту бланка використані малі елементи захисту:

1) мікрошрифт у позитивному зображенні на протоколі і копії бланка;

2) нерегулярна комп'ютерна фонові сітка для протоколу виконана блакитним кольором, для копії - жовтим кольором.

6. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано з лицьового боку протоколу та копії.

7. Кількість комплектів у блоці - 20.

8. Після останнього комплекту блок комплектується чистою картонною сторінкою.

9. Бланки скріплено перед лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.

	Додаток 3 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (пункт 5 розділу II)
--	---

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією

{Інструкцію доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 690 від 04.08.2017](#)}

	Додаток 4 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (пункт 2 розділу III)
--	--

ЖУРНАЛ обліку доставлених осіб, які вчинили адміністративні правопорушення

(назва приміщення)

			Розпочато: «___» _____ 20__ року	
			Закінчено: «___» _____ 20__ року	
Інвентарний № _____				
№ з/п	Дата і час доставлення особи для складання протоколу про адміністративне правопорушення	П.І.Б. доставленої особи	Місце проживання (місце реєстрації доставленої особи)	Посада та П.І.Б. посадової особи органу поліції, яка доставила правопорушника та склала протокол
1	2	3	4	5
Стаття Кодексу про адміністративні правопорушення	Час залишення приміщення доставленою особою	Наявність чи відсутність претензій до посадових осіб органів поліції	Особистий підпис доставленої особи	Примітки
6	7	8	9	10

	Додаток 5 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції
--	---

	(пункт 5 розділу III)
--	-----------------------

ПРОТОКОЛ
про адміністративне затримання

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 243 від 17.03.2017](#)}

	Додаток 6 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (пункт 5 розділу III)
--	--

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка протоколу про адміністративне затримання

1. Бланк протоколу про адміністративне затримання являє собою аркуш паперу з двостороннім друком розміром 210x297 мм (+-0,5 мм), масою 80 г/кв. м.
2. З лицьового боку бланка протоколу про адміністративне затримання нанесена лінія перфорації на відстані 20 мм від верхнього краю.
3. Серія протоколу складається із літеросполук, номер - із шестизначного цифрового показника, виконуються способом високого друку.
4. Текстова частина надрукована фарбою зеленого кольору.
5. Для захисту бланка використані такі елементи захисту:
 - 1) мікрошрифт у позитивному зображенні;
 - 2) нерегулярна комп'ютерна фонові сітка.
6. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано з лицьового боку.
7. Кількість комплектів у блоці - 30.
8. Після останнього комплекту блок комплектується чистою картонною сторінкою.
9. Бланк скріплено перед лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.

	Додаток 7 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (пункт 8 розділу IV)
--	---

ПОСТАНОВА
по справі про адміністративне правопорушення

	Додаток 8 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (пункт 8 розділу IV)
--	---

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка постанови по справі про адміністративне правопорушення

1. Бланк постанови по справі про адміністративне правопорушення являє собою аркуш паперу розміром 210x297 мм (+/-0,5 мм), масою 80 г/кв. м і складається з постанови та копії. Постанова і копія надруковані на самокопіювальному папері з лицьового боку трьома фарбами способом офсетного друку.

2. На бланку постанови по справі про адміністративне правопорушення нанесена лінія перфорації на відстані 20 мм від верхнього краю.

3. Серія постанови складається із літеросполук, номер - із шестизначного цифрового показника, виконуються способом високого друку.

4. Текстова частина надрукована фарбою зеленого кольору.

5. Для захисту бланка використані такі елементи захисту:

1) мікрошрифт у позитивному зображенні (на постанові і копії бланка);

2) нерегулярна комп'ютерна фонові сітка (для постанови виконана блакитним кольором, для копії - жовтим кольором).

6. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано з лицьового боку постанови та копії.

7. Кількість комплектів у блоці - 20.

8. Після останнього комплекту блок комплектується чистою картонною сторінкою.

9. Бланки скріплено перед лінією перфорації (по ширині 210 мм) двома скобами.

	Додаток 9 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (пункт 13 розділу IV)
--	--

ПОСТАНОВА

про закриття справи про адміністративне правопорушення

	Додаток 10 до Інструкції з оформлення матеріалів
--	---

	про адміністративні правопорушення в органах поліції (підпункт 1 пункту 17 розділу IV)
--	--

РІШЕННЯ

**щодо залишення постанови по справі про адміністративне
правопорушення без змін, а скарги або подання прокурора без
задоволення**

	Додаток 11 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (підпункт 2 пункту 17 розділу IV)
--	---

РІШЕННЯ

**щодо скасування постанови по справі про адміністративне
правопорушення та надсилання справи на новий розгляд**

	Додаток 12 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (підпункт 3 пункту 17 розділу IV)
--	---

РІШЕННЯ

**щодо скасування постанови по справі про адміністративне
правопорушення і закриття справи**

	Додаток 13 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (підпункт 4 пункту 17 розділу IV)
--	---

РІШЕННЯ

щодо зміни заходу стягнення

	Додаток 14 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (пункт 2 розділу VI)
--	--

ЖУРНАЛ

**видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення,
бланків постанов по справах про адміністративні правопорушення**

та бланків протоколів про адміністративні затримання

(найменування органу поліції)

				Розпочато: «___» _____ 20__ року	
				Закінчено: «___» _____ 20__ року	
№ з/п	Дати видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов по справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративні затримання	Кількість отриманих бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов по справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративні затримання	Серії та номери протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов по справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративні затримання	Бланки протоколів про адміністративні правопорушення, бланки постанов по справах про адміністративні правопорушення та бланки протоколів про адміністративні затримання отримав (посада, прізвище, підпис)	Відмітки про прийняття пошкоджених бланків протоколів про адміністративні правопорушення, бланків постанов по справах про адміністративні правопорушення та бланків протоколів про адміністративні затримання (серія, номер), дата, посада, прізвище, підпис посадової особи органу поліції, яка їх прийняла
1	2	3	4	5	6

Додаток 15
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
в органах поліції
(пункт 2 розділу VI)

ЖУРНАЛ обліку справ про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративні затримання

(найменування органу поліції)

					Розпочато: «___» _____ 20__ року				
					Закінчено: «___» _____ 20__ року				
№ з/п	Дата реєстрації	Серії та номери протоколів про адміністративні правопорушення, адміністративні затримання та постанов по справах про	Прізвища та ініціали посадових осіб органів поліції, які склали протоколи про адміністративні правопорушення та постанов по справах про	Прізвища, імена та по батькові правопорушників	Дати вчинення правопорушень та їх зміст	Прізвища та ініціали посадових осіб органів поліції, які розглядали справи про адміністративні правопорушення	Дати розгляду справ про адміністративні правопорушення, прийняті рішення	Відмітки про виконання адміністративних стягнень	Номери справ, де зберігаються справи про адміністративні правопорушення після виконання постанов або куди вони направлені,

		адміністративні правопорушення	затримання						дати, найменування органу поліції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	Додаток 16 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції (пункт 8 розділу VI)
--	--

ЖУРНАЛ
реєстрації та обліку протоколів про адміністративні
правопорушення, пов'язані з корупцією

(найменування органу поліції)

Розпочато: «__» _____ 20__ року

Закінчено: «__» _____ 20__ року

Інвентарний № _____

№ протоколу	Дата складання протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією	Кваліфікація адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією	Відомості про особу (П.І.Б., дата народження, місце роботи), стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією	Посада та П.І.Б. посадової особи органу поліції, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією	Примітка
1	2	3	4	5	6

{Інструкцію доповнено новим Додатком 16 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 690 від 04.08.2017](#); із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ [№ 635 від 27.08.2021](#)}